

1502265-87.2018.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... ano do ensino médio, foi processado por tráfico de drogas, quando adolescente, praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e roubo. Disse que os policiais ingressaram na sua casa, efetuaram busca domiciliar, nada foi encontrado. Estava dormindo, em busca pessoal, foram encontrados 02 pinos de cocaína que eram destinadas ao seu uso.

Assim, finda a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502265-87.2018.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502265-87.2018.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO - 2105986/2018 - DEL.POL.LEME, 2341443 - DEL.POL.LEME,

7005/18/807 - DEL.POL.LEME, 2105986 - DEL.POL.LEME, 7005/18/807 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO VINICIUS BISPO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

CAIO VINICIUS BISPO foi denunciado porque, no dia 14 de novembro de 2018, por volta de 09:30 horas, na Rua Vitor Curione nº 914, Jardim Saulo, nesta cidade e comarca de Leme/SP, guardaria, para fins de tráfico, 02 porções de cocaína, pesando 0,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fl. 18/20 e laudo toxicológico de fls. 50/52).

O réu foi notificado (fls. 78) e apresentou defesa prévia (fls. 86/90).

A denúncia foi recebida (fls. 91).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação da conduta praticada pelo réu para porte de drogas para consumo pessoal e a imposição da medida de advertência sobre os efeitos da droga. A Defesa, preliminarmente, requereu a nulidade das provas amealhadas, uma vez que não teria

sido autorizado o ingresso no domicílio; no mérito, requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta mediante aplicação do princípio da insignificância. É o relatório.

Fundamento e decido.

Afasto a questão preliminar aventada pela Defesa. As testemunhas asseveraram que a avó do acusado – proprietária da casa – autorizou o ingresso no imóvel. Os atos perpetrados pelos servidores públicos gozam de presunção de veracidade, de modo que, caberia à Defesa a demonstração de que a avó do réu não permitiu o ingresso no imóvel, bem como que o cômodo que o réu ocupava era independente da casa, o que não verifiquei. A Defesa não produziu nenhuma prova e não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), auto de constatação provisória (fls. 21/22) e laudo químico-toxicológico (fls. 50/52).

Em relação à autoria, a testemunha Paulo Sérgio Francisco, guarda civil, disse que o PC Coradini recebeu informação, em data anterior, dando conta que o réu praticava o tráfico de drogas. Rumou ao local, foi atendido pela avó do réu, ela permitiu o ingresso na casa; o réu estava dormindo e, ao ser acordado e indagado, entregou 02 pinos de cocaína e R\$ 30,00. Chamou atenção o fato de que, no quarto, havia sacos para acondicionar kits de droga. O réu disse que a droga era destinada ao uso de drogas. A avó disse que presenciou o réu vender drogas. Explicou que foi encontrada sacola de mercado, cortada de modo circular que, comumente é utilizada para acondicionar kits. Não se recorda se os pinos de droga estavam no bolso do réu, acredita que estivesse no guarda-roupa ou criado-mudo. O réu ocupava um quarto situado aos fundos da casa da avó.

No mesmo sentido o testemunho do policial civil Luis Fernando Coradini. Corroborou que a avó disse que já tinha presenciado o réu vender drogas. Não conhecia o réu, mas já tinha recebido informação atinentes à traficância. Não se recorda quantos sacos foram apreendidos. A avó autorizou o ingresso na casa da avó; a avó disse que foi ameaçada, que ela não queria que ele dormisse no local. Não se recorda o local no qual os pinos de droga estavam acondicionados.

O réu disse que tem 26 anos, é solteiro, tem 01 filho (03 anos), estudou até o 01º ano do ensino médio, foi processado por tráfico de drogas, quando adolescente, praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e roubo. Disse que os policiais ingressaram na sua casa, efetuaram busca domiciliar, nada foi encontrado. Estava dormindo, em busca pessoal, foram encontrados 02 pinos de cocaína que eram destinadas ao seu uso.

Assim, finda a instrução processual, verifico que o réu praticou o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/2006. As circunstâncias – pouca quantidade de droga – 02 pinos – encontrada no interior de residência – quarto – e localização de numerário de valor não substancial, denota que o entorpecente era destinado ao uso, tal como asseverado pelo réu em seu interrogatório. Assim, imperiosa a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

Em atenção ao argumento defensivo, registro que não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, dado que, não obstante a pouca quantidade de droga, o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que os requisitos necessários para afastamento da tipicidade material não se fazem presentes.

No que tange a pena a ser imposta, a Lei nº 11.343/06 adotou critério diferenciado para fixação das penas relativas à posse de entorpecentes para consumo próprio. A estipulação se afasta do critério trifásico e reclama a utilização de medidas que, baseadas nos parâmetros do caso concreto, mostram-se mais adequadas a ressocialização do indivíduo.

Reputo como necessário à reflexão acerca do crime cometido, bem como à ressocialização, a aplicação das penas previstas no artigo 28, inciso I, de referido diploma legal – advertência sobre os efeitos da droga.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu LUIZ CARLOS DA SILVA, como incurso na sanção do artigo 28 da Lei nº 11.343/06,

a pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Determino a imediata incineração da droga nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei de Regência.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se ofícios de praxe.

Sentença publicada em audiência.

Leme, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA